РЕКЛАМА

Дело № 33-7590/2020

Номер дела: **33-7590/2020**

УИН: **27RS0011-01-2019-000512-69**

Дата начала: **16.11.2020**

Дата рассмотрения: **18.12.2020**

Суд: **Хабаровский краевой суд**

Судья: **Скурихина Людмила Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Бикинский городской прокурор		
ОТВЕТЧИК	МБОУ сельского посмеления Село Пушкино		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			17.11.2020
Единоличное рассмотрение (без вызова лиц, участвующих в деле)	Вынесено решение	ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	18.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			22.12.2020
Передано в экспедицию			23.12.2020

Определение

Дело № 33-7590/2020 (в суде первой инстанции дело № 2-315/2019)

г. Хабаровск 18 декабря 2020 года

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хабаровский краевой суд в составе председательствующего судьи Скурихиной Л.В. при ведении протокола секретарем Шадриным Б.В., рассмотрев в судебном заседании в апелляционном порядке частную жалобу администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края на определение Бикинского городского суда Хабаровского края от 19 октября 2020 года об отказе в предоставлении отсрочки исполнения решения суда,

у с т а н о в и л:

решением Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года удовлетворены исковые требования Бикинского городского прокурора Хабаровского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальная школа - детский сад сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района Хабаровского края о возложении обязанности совершения определенных действий.

На администрацию Бикинского муниципального района Хабаровского края возложена обязанность выделить денежные средства Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальная школа - детский сад сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района Хабаровского края для оборудования образовательного учреждения мерами по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренным актом категорирования объекта, в срок до 01.01.2020 года.

На Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района Хабаровского края возложена обязанность в срок до 01.09.2020 года оборудовать образовательное учреждение системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе ЧС; установить 2 дополнительные камеры видеонаблюдения; обеспечить возможность хранения данных системы видеонаблюдения сроком до 30 суток.

Решение суда вступило в законную силу 29.10.2019г.

12.10.2020г. администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года на срок до 01.06.2021г., ссылаясь на то, что в установленный судом срок исполнить судебное решение не представляется возможным по независящим от администрации района обстоятельствам.

Определением Бикинского городского суда Хабаровского края от 19 октября 2020 года в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда отказано.

В частной жалобе заявитель просит определение суда отменить и принять новое решение. В обоснование доводов частной жалобы заявитель указывает, что бюджет на 2020 год был сформирован в соответствии с решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 18.12.2019г. № 66 «О бюджете Бикинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.». Денежные средства на оборудование образовательного учреждения мерами по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных актом категорирования объекта, не были заложены в бюджет района, в связи с чем, у администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края отсутствуют денежные средства на исполнение решения Бикинского городского суда от 23.09.2019г.

Письменных возражений относительно доводов частной жалобы не поступило.

В соответствии с пунктом 3 статьи 333 ГПК РФ частная жалоба рассматривается единолично судьей, без извещения лиц, участвующих в деле.

Проверив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 203 ГПК РФ, суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

На основании статьи 434 ГПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.

Аналогичные положения содержатся в части 1 статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающей право взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.201 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», по смыслу положений статьи 37 Закона об исполнительном производстве, статьи 434 ГПК РФ, статьи 358 КАС РФ и статьи 324 АПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки.

Как следует из материалов дела и установлено судом, вступившим в законную силу решением Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года удовлетворены исковые требования Бикинского городского прокурора Хабаровского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальная школа - детский сад сельского поселения «Село Пушкино» Бикинского муниципального района Хабаровского края о возложении обязанности совершения определенных действий.

Согласно обращениям от 10.07.2020г. № 01-15-3231 к Министерству образования и науки Хабаровского края, от 05.07.2020г. № 01-15-3179 к Губернатору Хабаровского края администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края просит рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи в 2020 году в размере 15,6 млн.руб. (л.д.71-72).

Из ответа Министерства образования и науки Хабаровского края от 06.08.2020г. №07.1-15-9927 следует, что возможности краевого бюджета по предоставлению финансовой

помощи ограничены. Заявителю предложено принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из краевого бюджета на общих основаниях (л.д.73).

Согласно ответу Министерства финансов от 28.07.2020г. № 10-37-3824 заявителю предложено осуществлять расходы на исполнение решений суда и обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образований за счет средств местного бюджета с привлечением субсидий из краевого бюджета (л.д.74).

Из заявления о предоставлении отсрочки исполнения решения Бикинского городского суда Хабаровского края от 23 сентября 2019 года следует, что решение не может быть исполнено, поскольку денежные средства на исполнение указанного решения закладываются в бюджет Бикинского муниципального района на 2021 год.

Отказывая заявителю в предоставлении отсрочки исполнения решения суда, суд первой инстанции исходил из того, представленные документы не подтверждают, что должником предпринимаются все возможные меры для исполнения судебного акта, поскольку срок исполнения решения суда был установлен до 01.01.2020 года, а меры должником стали предприниматься лишь в июле 2020 года.

Иных доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств исключительного характера, затрудняющих исполнение решения суда, заявителем в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено и в ссуде установлено не было, отсутствие денежных средств у должника не является безусловным основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного решения.

С учетом установленного и вышеприведенных правовых положений вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения является правильным.

Изложенные в частной жалобе доводы заявителя об обстоятельствах, препятствующих исполнению решения суда, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные доводы были предметом рассмотрения суда первой инстанции и обоснованно отвергнуты по мотивам, подробно изложенным в определении. Оснований для несогласия с выводами суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые привели или могли привести к неправильному разрешению заявления ответчика, судом не допущено, в связи с чем, оснований к отмене определения суда первой инстанции по доводам частной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 333, 334 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд апелляционной инстанции

о п р е д е л и л :

определение Бикинского городского суда Хабаровского края от 19 октября 2020 года оставить без изменения, частную жалобу администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Девятый кассационной суд общей юрисдикции в течение трех месяцев через суд первой инстанции.

Судья: Л.В. Скурихина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».